CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: ……/2026/…… (ký hiệu hợp đồng)

Gói thầu số ……: Tư vấn quản lý dự án

thuộc Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030"
(mã định danh Dự án: ……)

giữa

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

và

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH VINH

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH

PHẦN 2. CÁC CĂN CỨ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên

Điều 3. Sử dụng các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng và bản quyền

Điều 4. Trao đổi thông tin

Điều 5. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên nhận thầu

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên giao thầu

Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng

Điều 14. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Điều 15. Nhà thầu phụ (nếu có)

Điều 16. Nhân lực của Bên nhận thầu

Điều 17. Sửa đổi hợp đồng

Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

Điều 19. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

Điều 20. Điều khoản chung

PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên

Điều 4. Trao đổi thông tin

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm

Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng

Điều 14. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Điều 15. Nhà thầu phụ (nếu có)

Điều 16. Nhân lực của Bên nhận thầu

Điều 17. Sửa đổi hợp đồng

Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

Điều 20. Điều khoản chung

PHỤ LỤC SỐ 1 đến PHỤ LỤC SỐ 5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa
ĐKC	Điều kiện chung
ĐKCT	Điều kiện cụ thể
HSMT	Hồ sơ mời thầu
HSYC	Hồ sơ yêu cầu
HSDT	Hồ sơ dự thầu
HSĐX	Hồ sơ đề xuất
BCKTKT	Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại Trụ sở chính Trường Cao đẳng Kon Tum, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Bên giao thầu:

Tên giao dịch: Trường Cao đẳng Kon Tum

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Ông Lê Trí Khải - Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Số 14, đường Ngụy Như Kon Tum, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi

Tài khoản: 9552.2.8222808.51, tại Kho bạc Nhà nước khu vực XV - Phòng giao dịch số 23

Mã quan hệ ngân sách: 1049264

Mã số thuế: 6101241450

Điện thoại: 02603 915039; Fax: 02603 915039

Và bên kia là: 2. Bên nhận thầu:

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thành Vinh

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Ông Ngô Thanh Hùng - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Địa chỉ: 126 Tô Hiến Thành, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi

Tài khoản: 115002992933, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Kon Tum

Mã số thuế: 6100895732

Đăng ký kinh doanh (nếu có): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100895732 (đăng ký lần đầu ngày 23/12/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/9/2025)

Điện thoại: ……; E-mail: ……

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án gói thầu "Tư

vấn quản lý dự án" thuộc Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030" như sau:

PHẦN 2. CÁC CĂN CỨ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026);

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/9/2026);

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030";

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-CĐKT ngày 07/10/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030";

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-CĐKT ngày 27/10/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tư vấn quản lý dự án" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030";

Căn cứ Đơn xin nhận thầu số 09/ĐNT-QLDA ngày 19/10/2026 kèm hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần Thành Vinh;

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 22/10/2026 giữa Trường Cao đẳng Kon Tum và Công ty cổ phần Thành Vinh;

Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 22/10/2026 giữa Trường Cao đẳng Kon Tum và Công ty cổ phần Thành Vinh;

Căn cứ các quy định pháp luật, văn bản liên quan khác.

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau

1.1. Bên giao thầu là Trường Cao đẳng Kon Tum.

1.2. Bên nhận thầu là Công ty cổ phần Thành Vinh.

1.3. Bên là Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu tùy theo hoàn cảnh cụ thể.

1.4. Công trình là các hạng mục công trình xây dựng và thiết bị thuộc Dự án.

1.5. Dự án là Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030".

1.6. Đại diện Bên giao thầu là người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật hoặc cá nhân, pháp nhân khác được ủy quyền giao kết hợp đồng theo quy định pháp luật.

1.7. Đại diện Bên nhận thầu là người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật hoặc cá nhân, pháp nhân khác được ủy quyền giao kết hợp đồng theo quy định pháp luật.

1.8. Địa điểm dự án là địa điểm được nêu tại HSMT hoặc HSYC (nếu có) của Bên giao thầu;

1.9. Đơn dự thầu (nếu có) là đề xuất của Bên nhận thầu có ghi giá dự thầu để thực hiện công việc theo đúng các yêu cầu của HSMT hoặc HSYC.

1.10. Gói thầu là gói thầu "Tư vấn quản lý dự án" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án.

1.11. Giá hợp đồng là giá trị ghi trong hợp đồng giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu. Giá hợp đồng theo quy định tại Điều 9.

1.12. Hoàn thành là việc Bên nhận thầu hoàn tất toàn bộ công việc theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;

1.13. Hợp đồng là thỏa thuận giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu, thể hiện bằng văn bản, được giao kết giữa hai bên, bao gồm cả phụ lục và các tài liệu hợp đồng kèm theo;

1.14. HSDT hoặc HSĐX (nếu có) của Bên nhận thầu là Đơn xin nhận thầu số 09/ĐNT-QLDA ngày 19/10/2026 kèm hồ sơ năng lực của Bên nhận thầu (gói thầu chỉ định thầu rút gọn).

1.15. HSMT hoặc HSYC (nếu có) của Bên giao thầu: Không áp dụng đối với hợp đồng này vì gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn; yêu cầu của gói thầu thể hiện tại Phụ lục số 1 và Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

1.16. Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.17. Mã định danh Dự án/Công trình được khởi tạo, cập nhật, quản lý theo quy định tại Nghị định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

1.18. Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

1.19. Ngày làm việc là các ngày theo dương lịch, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

1.20. Nhà thầu phụ là nhà thầu theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP.

1.21. Tài liệu hợp đồng là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng theo quy định tại Điều 2.

1.22. Thời điểm hợp đồng có hiệu lực là thời điểm được quy định tại ĐKCT;

1.23. Thời gian thực hiện các công việc của hợp đồng xây dựng là khoảng

thời gian được tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực hoặc thời điểm bắt đầu thực hiện công việc theo thỏa thuận của các bên đến khi toàn bộ công việc của hợp đồng hoàn thành và được nghiệm thu theo thỏa thuận của hợp đồng (bao gồm cả thời gian được gia hạn theo quy định của hợp đồng); không bao gồm thời gian bảo hành, thời gian giám sát tác giả và thủ tục thanh lý hợp đồng (nếu có).

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên

2.1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau:

2.1.1. Thỏa thuận hợp đồng xây dựng (nếu có);

2.1.2. Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu;

2.1.3. Đơn dự thầu;

2.1.4. Điều kiện cụ thể của hợp đồng xây dựng, điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng;

2.1.5. Điều kiện chung của hợp đồng xây dựng;

2.1.6. Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;

2.1.7. Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của Bên nhận thầu;

2.1.8. Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng xây dựng;

2.1.9. Các phụ lục của hợp đồng xây dựng;

2.1.10. Các tài liệu khác có liên quan.

2.2. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu của Hồ sơ hợp đồng được quy định tại ĐKCT.

Điều 3. Sử dụng các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng và bản quyền

3.1. Sử dụng các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng

3.1.1. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của Bên nhận thầu trong khuôn khổ hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên giao thầu trừ khi các bên có thỏa thuận khác trong hợp đồng. Bên nhận thầu có thể giữ lại bản sao của các tài liệu và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích khác nếu không được

sự chấp thuận bằng văn bản của Bên giao thầu.

3.1.2. Bên giao thầu và Bên nhận thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Bên nhận thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Bên giao thầu cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Bên nhận thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.

3.1.3. Bên giao thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Bên nhận thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Bên nhận thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Bên giao thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.

3.1.4. Nghĩa vụ của Bên giao thầu và Bên nhận thầu thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 11 không áp dụng đối với các thông tin sau đây:

(i) Thông tin mà Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;

(ii) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu;

(iii) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;

(iv) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.

3.2. Bản quyền

3.2.1. Tất cả báo cáo, số liệu và thông tin có liên quan như bản đồ, sơ đồ, kế hoạch, cơ sở dữ liệu, các tài liệu khác do Bên nhận thầu tổng hợp hoặc thực hiện cho Bên giao thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được bảo mật và thuộc quyền sở hữu duy nhất của Bên giao thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa

thuận khác trong hợp đồng

3.2.2. Ngay khi chấm dứt hay hết hạn Hợp đồng, Bên nhận thầu có nghĩa vụ nộp tất cả các tài liệu nêu trên cho Bên giao thầu kèm theo bản kê chi tiết về các tài liệu. Bên nhận thầu có thể lưu giữ bản sao của các tài liệu, dữ liệu, phần mềm này nhưng không được sử dụng cho các mục đích không liên quan đến hợp đồng khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên giao thầu.

Trường hợp phải có thỏa thuận cho phép sử dụng giữa Bên nhận thầu và bên thứ ba để lập, xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, thiết kế, cơ sở dữ liệu, các tài liệu và phần mềm khác, Bên nhận thầu phải được Bên giao thầu chấp thuận trước bằng văn bản đối với các thỏa thuận này. Bên giao thầu có quyền yêu cầu bù đắp các chi phí liên quan đến việc xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, thiết kế, cơ sở dữ liệu, các tài liệu và phần mềm nêu trên.

3.2.3. Bên nhận thầu phải cam kết rằng dịch vụ tư vấn mà Bên nhận thầu cung cấp cho Bên giao thầu không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

3.2.4. Bên nhận thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba (nếu có) về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà Bên nhận thầu cung cấp cho Bên giao thầu.

Điều 4. Trao đổi thông tin

4.1. Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định,... đưa ra phải bằng văn bản và được chuyển đến bằng đường bưu điện; fax hoặc email theo địa chỉ các bên đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp trao đổi thông tin bằng hình thức trao đổi dữ liệu điện tử thì thực hiện theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

4.2. Trường hợp một trong các bên có sự thay đổi thông tin giao dịch thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời hạn được quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh thay đổi. Đối với các thông tin làm thay đổi tư cách pháp lý hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, các bên thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng để cùng thực hiện. Trường hợp không thông báo kịp thời thì bên có thay đổi phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do việc không thông báo

kịp thời.

Điều 5. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

5.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Việt Nam.

5.2. Ngôn ngữ của hợp đồng là Tiếng Việt.

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng

6.1. Nội dung và khối lượng công việc Bên nhận thầu thực hiện được thể hiện cụ thể trong Phụ lục số 1 của hợp đồng và các thỏa thuận tại các biên bản đàm phán hợp đồng giữa các bên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

6.1.1. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổng mức đầu tư;

6.1.2. Tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;

6.1.3. Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;

6.1.4. Tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình;

6.1.5. Tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình;

6.1.6. Tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;

6.1.7. Tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;

6.1.8. Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

6.1.9. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

6.1.10. Các công việc liên quan đến công tác khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo;

6.1.11. Tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác theo quy định.

6.1.12. Quản lý việc thực hiện hợp đồng xây dựng của các nhà thầu đã giao kết với Chủ đầu tư;

6.1.13. Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) nhưng phải phù hợp với tổng tiến độ (tiến độ tổng thể) và các mốc quan trọng đã được duyệt;

6.1.14. Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án;

6.1.15. Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế; thi công xây dựng; mua sắm vật tư, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ; chạy thử, nghiệm thu và bàn giao công trình; đào tạo vận hành: Đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;

6.1.16. Hỗ trợ Chủ đầu tư lập và xem xét, đánh giá các tiêu chí lựa chọn nhà thầu (nếu có);

6.1.17. Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung cấp nhân lực, thiết bị của các nhà thầu;

6.1.18. Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu;

6.1.19. Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu (nếu có) và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Căn cứ vào các biện pháp của các nhà thầu đưa ra, tư vấn phải có đánh giá và đưa ra những biện pháp theo ý kiến của chính mình nhằm hoàn thành dự án đúng kế hoạch đã đề ra;

6.1.20. Báo cáo tiến độ (ngày, tuần, tháng hoặc đột xuất) theo yêu cầu của Chủ đầu tư, mỗi báo cáo bao gồm các nội dung chính: Tình trạng tổng thể của dự án; khối lượng, chất lượng của từng công việc đã thực hiện và so sánh với kế hoạch đã đặt ra hoặc các hợp đồng đã ký; các vướng mắc và đề xuất biện pháp để xử lý;

6.1.21. Tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu của dự án;

6.1.22. Hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý rủi ro liên quan đến dự án.

6.1.23. Hỗ trợ Chủ đầu tư kiểm tra, điều hành tiến độ và chất lượng của thiết kế theo đúng hợp đồng thiết kế xây dựng công trình đã ký.

6.1.24. Kiểm tra, báo cáo, tổng hợp các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án.

6.1.25. Hỗ trợ Chủ đầu tư xem xét, kiểm tra, kiểm soát việc lập, thực hiện kế hoạch thi công;

6.1.26. Xác định những yếu tố chủ yếu tác động đến công tác thi công xây dựng công trình;

6.1.27. Các công tác chuẩn bị công trường của các nhà thầu như: Thi công các công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình (văn phòng công trường; kho bãi tập phục vụ thi công; hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công; hệ thống đường tạm, hàng rào tạm phục vụ thi công ...)....;

6.1.28. Xem xét việc huy động lực lượng, máy móc thiết bị thi công của các nhà thầu;

6.1.29. Biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu;

6.1.30. Tiến độ thi công của các nhà thầu;

6.1.31. Quy trình kiểm soát chất lượng công trình của nhà thầu;

6.1.32. Kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị của các nhà thầu;

6.1.33. Các kế hoạch khác phục vụ thi công công trình;

6.1.34. Hỗ trợ Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, điều hành các nhà thầu, các nhà thầu tư vấn tham gia thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ;

6.1.35. Xem xét, kiểm tra và ghi chép nhật ký công trình;

6.1.36. Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu, các nhà tư vấn khác theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;

6.1.37. Tổ chức, chủ trì các buổi họp giao ban tại công trường và tham gia các buổi họp do Chủ đầu tư chủ trì;

6.1.38. Xem xét, kiểm tra các báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng) và các

báo cáo khác của các nhà thầu;

6.1.39. Thực hiện việc xem xét và đánh giá các công việc phát sinh hoặc thay đổi so với kế hoạch, tài liệu đã được phê duyệt;

6.1.40. Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án;

6.1.41. Thông báo cho Chủ đầu tư về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu;

6.1.42. Lập và điều hành kế hoạch thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ;

6.1.43. Kiểm tra kế hoạch và các điều kiện để tiến hành việc thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao;

6.1.44. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu;

6.1.45. Hỗ trợ Chủ đầu tư và người sử dụng công trình nắm và hiểu rõ cơ chế vận hành và các thao tác cần thiết liên quan đến vận hành công trình;

6.1.46. Kiểm tra kế hoạch đào tạo của các nhà thầu đào tạo;

6.1.47. Kiểm tra, giám sát, công tác đào tạo và hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ của các nhà thầu (nếu có);

6.1.48. Một số phạm vi công việc khác theo thỏa thuận của các bên, đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật về xây dựng.

6.2. Sản phẩm của hợp đồng quy định tại ĐKCT

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm

7.1. Chất lượng, số lượng sản phẩm phải phù hợp với nội dung hợp đồng đã giao kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng phải được Bên nhận thầu hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng.

7.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của hợp đồng quy định tại ĐKCT.

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

8.1. Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại ĐKCT

8.2. Tiến độ thực hiện hợp đồng được quy định cụ thể tại Phụ lục số 2 với tổng thời gian thực hiện quy định tại ĐKCT.

8.3. Tiến độ chi tiết:

Thời gian và phần công việc hoàn thành quy định tại ĐKCT.

8.4. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp Bên nhận thầu hoặc Bên giao thầu gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, các bên sẽ thương thảo và giao kết Phụ lục bổ sung hợp đồng.

8.4. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không được phép làm tăng giá hợp đồng nếu việc chậm trễ do lỗi của Bên nhận thầu.

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán

9.1. Giá hợp đồng

9.1.1. Hình thức giá hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

9.1.2. Giá hợp đồng quy định tại ĐKCT.

9.1.3. Nội dung giá hợp đồng:

a) Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí (chi phí nhân công; chi phí hoàn thiện sản phẩm sau rà soát, thẩm định; chi phí khảo sát (nếu có); chi phí đi lại; ….; chi phí khác có liên quan) lãi và các khoản thuế, phí, lệ phí Bên nhận thầu phải nộp theo quy định.

b) Giá hợp đồng không bao gồm: Chi phí cho các cuộc họp của Bên giao thầu; chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng; chi phí chưa tính trong giá hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận, đảm bảo phù hợp quy định về quản lý chi

phí đầu tư xây dựng;...

9.2. Tạm ứng và thanh toán

9.2.1. Tạm ứng:

a) Mức tạm ứng, số lần tạm ứng quy định tại ĐKCT

b) Cách thức hoàn trả tiền tạm ứng quy định tại ĐKCT

c) Trong thời hạn quy định tại ĐKCT Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận thầu với số tiền quy định tại ĐKCT

d) Bên nhận thầu phải nộp cho Bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng tương ứng với giá trị, loại tiền tạm ứng và trong khoảng thời gian được quy định tại ĐKCT kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi tiền tạm ứng đã thu hồi hết và sẽ được giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng được thu hồi.

9.2.2. Thanh toán

a) Tiến độ thanh toán

(i) Số lần thanh toán quy định tại ĐKCT.

(ii) Giá trị mà Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Bên nhận thầu theo các lần thanh toán cụ thể quy định tại ĐKCT.

(iii) Trong thời gian quy định tại ĐKCT, kể từ ngày Bên giao thầu nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Bên nhận thầu, Bên giao thầu phải thanh toán cho Bên nhận thầu.

b) Hồ sơ thanh toán

Khi đến thời hạn của mỗi lần thanh toán hoặc tạm thanh toán, Bên nhận thầu sẽ nộp cho Bên giao thầu các bộ hồ sơ thanh toán với số lượng và thành phần quy định tại ĐKCT

c) Hình thức thanh toán quy định tại ĐKCT

d) Đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam.

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm

10.1. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm

10.1.1. Hồ sơ hợp đồng đã giao kết giữa các bên, các phụ lục hợp đồng và văn bản sửa đổi hợp đồng (nếu có).

10.1.2. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng.

10.1.3. Các văn bản pháp lý, quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000), văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

10.1.4. Văn bản yêu cầu chỉnh sửa, rà soát hồ sơ của Bên giao thầu (nếu có).

10.1.5. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chuyên môn liên quan (như: Phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh, môi trường, quốc phòng an ninh,... nếu có);

10.1.6. Thông báo kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc cơ quan chủ trì thẩm định theo quy định hiện hành.

10.1.7. Các tài liệu khác có liên quan

10.2. Nghiệm thu sản phẩm

10.2.1. Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành theo các giai đoạn/đợt tương ứng với tiến độ và nội dung thực hiện nhiệm vụ tư vấn quy định chi tiết tại ĐKCT

10.2.2. Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm sửa đổi, hoàn thiện các nội dung chưa đạt yêu cầu hoặc các sai sót trong hồ sơ sản phẩm theo đúng văn bản yêu cầu của Bên giao thầu, ý kiến của hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng trong phạm vi nội dung hợp đồng đã giao kết mà không được tính thêm chi phí.

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên nhận thầu

11.1. Quyền của Bên nhận thầu

11.1.1. Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu, số liệu, thông tin và các điều kiện cần thiết để thực hiện công việc theo hợp đồng.

11.1.2. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan theo phạm vi nhiệm vụ quản lý dự án

được Chủ đầu tư giao.

11.1.3. Được quyền đưa ra các ý kiến tư vấn, kiến nghị và đề xuất các giải pháp chuyên môn nhằm bảo đảm mục tiêu về chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư của dự án.

11.1.4. Được tham gia các cuộc họp, kiểm tra hiện trường, làm việc với các cơ quan, tổ chức và các nhà thầu có liên quan đến dự án theo nhiệm vụ được giao.

11.1.5. Được yêu cầu Chủ đầu tư xem xét, quyết định đối với các vấn đề vượt thẩm quyền của Nhà thầu tư vấn quản lý dự án hoặc các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, chi phí và mục tiêu đầu tư của dự án.

11.1.6. Được quyền yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán đúng hạn, thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng và thỏa thuận trong hợp đồng; gia hạn thời gian thực hiện dịch vụ và/hoặc điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp việc thực hiện dịch vụ bị ảnh hưởng bởi hành vi, chậm trễ hoặc vi phạm nghĩa vụ của Chủ đầu tư

11.1.7. Được đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, phạm vi công việc hoặc giá trị hợp đồng trong trường hợp có thay đổi nhiệm vụ, phạm vi công việc, sự kiện bất khả kháng hoặc các nguyên nhân khách quan khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

11.1.8. Có quyền từ chối thực hiện các yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các bên liên quan nếu các yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc vượt phạm vi công việc theo hợp đồng; đồng thời phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

11.1.9. Được bảo lưu ý kiến chuyên môn của mình bằng văn bản đối với các quyết định của Chủ đầu tư hoặc các bên liên quan mà Nhà thầu tư vấn quản lý dự án cho rằng có thể ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn, hiệu quả hoặc tính tuân thủ pháp luật của dự án.

11.1.10. Quyền khác theo quy định của hợp đồng xây dựng và pháp luật có liên quan.

11.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên nhận thầu

11.2.1. Thực hiện đầy đủ các công việc tư vấn quản lý dự án theo Hợp đồng, Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu, các phụ lục kèm theo và quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

11.2.2. Tổ chức quản lý, điều hành và phối hợp thực hiện dự án nhằm bảo đảm các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn, môi trường và hiệu quả đầu tư.

11.2.3. Lập và trình Chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch, đề cương triển khai công việc; tổ chức thực hiện và cập nhật trong suốt quá trình thực hiện Dự án.

11.2.4. Bố trí đầy đủ nhân sự chủ chốt và các nguồn lực cần thiết theo danh sách được Chủ đầu tư chấp thuận; việc thay thế nhân sự phải được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp bất khả kháng.

11.2.5. Quản lý, giám sát, điều phối và đôn đốc các nhà thầu, nhà tư vấn và các bên liên quan thực hiện đúng phạm vi công việc, tiến độ, chất lượng, an toàn và các nghĩa vụ hợp đồng.

11.2.6. Thường xuyên báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và kịp thời cảnh báo Chủ đầu tư về các rủi ro, vướng mắc hoặc các vấn đề có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của Dự án.

11.2.7. Tham dự các cuộc họp, làm việc với cơ quan nhà nước và các bên liên quan; cử người có đủ thẩm quyền và năng lực để giải quyết các công việc phát sinh theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

11.2.8. Tuân thủ các chỉ đạo hợp pháp của Chủ đầu tư; có trách nhiệm thông báo bằng văn bản khi nhận thấy chỉ đạo có dấu hiệu trái quy định pháp luật hoặc ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn, tiến độ hoặc hiệu quả của Dự án.

11.2.9. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, kiểm soát khối lượng, giá trị thanh toán, quyết toán và các thay đổi phát sinh theo quy định của pháp luật và Hợp đồng; công tác an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về an ninh tại công trường theo quy định hiện hành.

11.2.10. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ đầu tư trong phạm vi công việc được giao; không được thực hiện bất kỳ hành vi nào gây xung đột lợi

ích hoặc ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

11.2.11. Bảo mật toàn bộ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Dự án, trừ trường hợp được Chủ đầu tư chấp thuận hoặc pháp luật có quy định khác; Lưu trữ, bàn giao đầy đủ hồ sơ quản lý dự án, hồ sơ hoàn thành công trình và hỗ trợ Chủ đầu tư trong thời gian bảo hành, quyết toán hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo phạm vi Hợp đồng.

11.2.12. Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về mọi hành vi, sai sót, vi phạm của nhân sự do mình quản lý hoặc sử dụng trong quá trình thực hiện Hợp đồng; phối hợp với Chủ đầu tư trong việc giải trình, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thẩm tra, quyết toán và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Dự án.

11.2.13. Bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do lỗi, hành vi vi phạm Hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật của mình gây ra.

11.2.14. Có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình thực hiện Công việc theo yêu cầu của Hợp đồng.

11.2.15. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật khác có liên quan.

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên giao thầu

12.1. Quyền của Bên giao thầu

12.1.1. Yêu cầu Bên nhận thầu thực hiện các công việc theo đúng phạm vi dịch vụ, tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và các yêu cầu khác được quy định trong Hợp đồng.

12.1.2. Được quyền kiểm tra, giám sát, yêu cầu Bên nhận thầu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện công việc; yêu cầu Bên nhận thầu giải trình các vấn đề liên quan đến dịch vụ tư vấn quản lý dự án.

12.1.3. Xem xét, chấp thuận hoặc từ chối các đề xuất, kiến nghị của Bên nhận thầu trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, mục tiêu đầu tư và các điều kiện

của dự án.

12.1.4. Yêu cầu Bên nhận thầu khắc phục các sai sót, thiếu sót hoặc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do Bên nhận thầu gây ra; thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng được yêu cầu năng lực theo quy định (nếu có).

12.1.5. Tạm dừng hoặc chấm dứt Hợp đồng theo các trường hợp và điều kiện được quy định tại Hợp đồng và pháp luật hiện hành.

12.1.6. Từ chối các đề xuất, kiến nghị không hợp lý hoặc không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng của bên nhận thầu trong thời hạn theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật.

12.1.7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

12.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên giao thầu

12.2.1. Cung cấp cho Bên nhận thầu đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu, hồ sơ pháp lý của dự án, hồ sơ khảo sát, thiết kế, giấy phép, văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các hợp đồng đã ký với các nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan đến phạm vi công việc của Bên nhận thầu. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác và tính đầy đủ của các tài liệu, thông tin do mình cung cấp.

12.2.2. Chỉ định bằng văn bản người đại diện có thẩm quyền và bố trí nhân sự có đủ năng lực, chuyên môn để phối hợp với Bên nhận thầu trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng theo Phụ lục số 5.

12.2.3. Hợp tác, phối hợp và tạo mọi điều kiện hợp lý cần thiết để Bên nhận thầu thực hiện các dịch vụ theo Hợp đồng; bảo đảm Bên nhận thầu được tiếp cận hiện trường, hồ sơ, tài liệu và các bên liên quan trong phạm vi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

12.2.4. Xem xét, phản hồi bằng văn bản đối với các đề nghị, yêu cầu, báo cáo hoặc hồ sơ trình của Bên nhận thầu trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Mọi thiệt hại, chi phí phát sinh hoặc việc kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng do chậm phản hồi, chậm phê duyệt hoặc chậm cung cấp thông tin của Chủ đầu tư sẽ được xem xét điều chỉnh tương ứng về thời gian và/hoặc chi phí cho Bên nhận thầu.

12.2.5. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn và đúng phương thức cho Bên nhận thầu theo các điều kiện thanh toán quy định tại Hợp đồng. Trường hợp thanh toán chậm, Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán các khoản lãi chậm trả và các chi phí phát sinh khác (nếu có) theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.

12.2.6. Chủ trì xem xét, trao đổi và thống nhất với Bên nhận thầu trước khi quyết định các vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến phạm vi công việc, tiến độ, chi phí, chất lượng hoặc các nghĩa vụ của Bên nhận thầu theo Hợp đồng.

12.2.7. Thực hiện các quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm đối với các quyết định đó. Bên nhận thầu chỉ thực hiện chức năng tư vấn, hỗ trợ quản lý và không thay thế trách nhiệm pháp lý của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

12.2.8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công việc và ký biên bản nghiệm thu định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) đối với thời gian làm việc thực tế của chuyên gia cùng danh mục các báo cáo, hồ sơ quản lý dự án do Bên nhận thầu giao nộp.

12.2.9. Việc Chủ đầu tư tiến hành xem xét, chấp thuận, ký nghiệm thu các báo cáo định kỳ, hoặc ban hành bất kỳ văn bản phê duyệt nào dựa trên nội dung tham mưu, tờ trình của Bên nhận thầu không làm miễn trừ, thay thế hoặc giảm bớt trách nhiệm pháp lý của Bên nhận thầu đối với tính chính xác, tính hợp pháp và chất lượng kỹ thuật của dịch vụ quản lý dự án đã thực hiện.

12.2.10. Chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hoặc việc kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng phát sinh từ hành vi vi phạm nghĩa vụ của Chủ đầu tư hoặc từ các quyết định, chỉ đạo của Chủ đầu tư không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc nội dung Hợp đồng.

12.2.11. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng

13.1. Giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng

13.1.1. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng quy định tại ĐKCT

13.1.2. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng đối với các công việc không bị ảnh hưởng bởi nội dung tranh chấp; không được làm gián đoạn việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc các trường hợp được tạm dừng thực hiện hợp đồng tại Điều 18.

13.1.3. Việc áp dụng mô hình giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế (gọi tắt là mô hình ban xử lý tranh chấp) như sau:

a) Thời điểm thành lập ban xử lý tranh chấp quy định tại ĐKCT

b) Chi phí chi trả cho các thành viên tham gia ban xử lý tranh chấp và các chi phí khác có liên quan quy định tại ĐKCT.

13.2. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng

13.2.1. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng được hiểu là khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã giao kết. Khi đó, bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này.

13.2.2. Khi một bên khiếu nại, bên kia thì phải đưa ra các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ những nội dung khiếu nại.

13.2.3. Các khiếu nại của mỗi bên phải được gửi đến đúng địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ trao đổi thông tin mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

13.2.4. Thời gian trả lời khiếu nại, văn bản trả lời khiếu nại, trường hợp không chấp thuận trả lời khiếu nại quy định tại ĐKCT

Điều 14. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản

14.1. Rủi ro là khả năng xảy ra các sự kiện hoặc tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng, có thể gây thiệt hại, phát sinh chi phí, kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

Đối với các rủi ro có thể lường trước tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên thỏa thuận cụ thể trách nhiệm về quản lý và xử lý, khắc phục rủi ro của mỗi bên. Các trường hợp rủi ro có thể lường trước quy định tại ĐKCT.

14.2. Sự kiện bất khả kháng là các rủi ro không thể lường trước tại thời điểm giao kết hợp đồng, không thể khắc phục được khi nó xảy ra mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

14.2.1. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: A) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.

14.2.2. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.

14.2.3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Bên nhận thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.

14.2.4. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.

14.2.5. Trong thời gian không thực hiện được dịch vụ do sự kiện bất khả kháng, theo yêu cầu của Bên giao thầu, Bên nhận thầu có nghĩa vụ:

a) Ngừng huy động chuyên gia, trong trường hợp này, Bên nhận thầu sẽ

được hoàn trả những chi phí phát sinh mà họ phải chi trả một cách hợp lý và cần thiết. Trường hợp được Bên giao thầu yêu cầu phục hồi lại dịch vụ thì Bên nhận thầu còn được hoàn trả chi phí này; hoặc

b) Tiếp tục thực hiện dịch vụ trong chừng mực có thể; trong trường hợp này, Bên nhận thầu sẽ tiếp tục được thanh toán theo điều khoản của hợp đồng và được hoàn trả những chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và cần thiết.

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 13.

14.2.6. Chấm dứt hợp đồng và thanh toán hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng (nếu có).

Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông báo theo quy định của hợp đồng trong khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia. Đối với trường hợp chấm dứt này, Bên giao thầu sẽ phải thanh toán cho Bên nhận thầu:

a) Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được hoàn thành theo giá đã được nêu trong hợp đồng.

b) Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho gói thầu (nếu có) đã được chuyển tới cho Bên nhận thầu. Thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Bên giao thầu khi đã được Bên giao thầu thanh toán và Bên nhận thầu sẽ để cho Bên giao thầu sử dụng.

14.2.7. Các trường hợp bất khả kháng quy định tại ĐKCT

14.3. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hoạt động xây dựng

14.3.1. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản là sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng lớn đến mức các bên biết trước thì đã không được giao kết và hoặc được giao kết với nội dung hoàn toàn khác; việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên; Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích; có thể gồm

các trường hợp: Nhà nước thay đổi chính sách, pháp luật; các điều kiện bất thường về địa chất không lường trước được và các trường hợp khác đáp ứng được các điều kiện nêu tại điểm này.

Các sự kiện được coi là hoàn cảnh thay đổi quy định tại ĐKCT

14.3.2. Thông báo về hoàn cảnh thay đổi cơ bản

a) Nếu một Bên rơi vào trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản thì phải thông báo cho Bên kia nêu rõ các công việc bị ảnh hưởng, mức độ bị ảnh hưởng, các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng và kiến nghị, đề xuất sửa đổi hợp đồng. Bên nhận được thông báo phải trả lời đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác trong khoảng thời gian được quy định tại ĐKCT.

b) Trường hợp Bên nhận được đề nghị sửa đổi Hợp đồng không đồng ý hoặc các Bên không đạt được thỏa thuận, thì Bên bị ảnh hưởng có thể đề nghị Tòa án xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 15. Nhà thầu phụ (nếu có)

15.1. Việc sử dụng nhà thầu phụ, nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định quy định tại ĐKCT

15.2. Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu phụ thực hiện.

15.3. Các tình huống Bên giao thầu được chỉ định nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT

15.4. Bên giao thầu được thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất của nhà thầu chính và các thỏa thuận trong hợp đồng quy định tại ĐKCT

Điều 16. Nhân lực của Bên nhận thầu

16.1. Nhân lực của Bên nhận thầu và nhà thầu phụ phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục số 4.

16.2. Chức danh, công việc thực hiện, trình độ và thời gian dự kiến tham

gia thực hiện được quy định trong Phụ lục số 4. Trường hợp thay đổi nhân sự, Bên nhận thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho Bên giao thầu , người thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện. Nếu Bên giao thầu không có ý kiến về nhân sự thay thế trong vòng... ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bên nhận thầu thì nhân sự đó coi như được Bên giao thầu chấp thuận.

16.3. Bên giao thầu có quyền yêu cầu Bên nhận thầu thay thế nhân sự nếu người đó không đáp ứng được yêu cầu của Bên giao thầu hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên nhận thầu phải gửi văn bản thông báo cho Bên giao thầu trong vòng quy định tại ĐKCT kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên giao thầu về việc thay đổi nhân sự. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do Bên nhận thầu chịu. Mức thù lao cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho người bị thay thế.

16.4. Bên nhận thầu có thể điều chỉnh thời gian làm việc của nhân sự nếu cần thiết nhưng không làm tăng giá hợp đồng. Những điều chỉnh khác chỉ được thực hiện khi được Bên giao thầu chấp thuận.

16.5. Trường hợp thời gian làm việc của nhân sự phải kéo dài hoặc bổ sung nhân sự vì lý do tăng khối lượng công việc đã được thỏa thuận giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu thì chi phí phát sinh cần thiết này sẽ được thanh toán trên cơ sở Phụ lục số 4.

16.6. Bên nhận thầu tổ chức thực hiện công việc theo tiến độ đã thỏa thuận. Giờ làm việc, làm việc ngoài giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ,... thực hiện theo Bộ Luật Lao động. Bên nhận thầu không được tính thêm chi phí làm ngoài giờ (giá hợp đồng đã bao gồm chi phí làm ngoài giờ).

Điều 17. Sửa đổi hợp đồng

17.1. Nội dung, phạm vi và các trường hợp được sửa đổi hợp đồng; quy trình, thủ tục sửa đổi hợp đồng quy định tại ĐKCT

17.2. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng

Các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng, chi tiết quy định tại ĐKCT

17.3. Điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng

17.3.1. Các trường hợp được điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành các công việc, sản phẩm cụ thể của hợp đồng và trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm thời gian, tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành các công việc, sản phẩm cụ thể của hợp đồng, chi tiết quy định tại ĐKCT

17.3.2. Trường hợp điều chỉnh thời gian hoặc tiến độ thực hiện hợp đồng tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành các công việc, sản phẩm cụ thể của hợp đồng, chi tiết quy định tại ĐKCT đồng thời dẫn đến vượt thời gian thực hiện dự án thì Bên giao thầu phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trước khi điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng.

17.4. Điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói: Chi tiết quy định tại ĐKCT

Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

18.1. Tạm dừng hợp đồng

18.1.1. Việc tạm dừng thực hiện hợp đồng được áp dụng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Một bên vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ hợp đồng đã cam kết;

b) Do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 14;

c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Thay đổi pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng.

đ) Một bên được tạm dừng thực hiện hợp đồng quy định tại ĐKCT

18.1.2. Bên tạm dừng hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm và hậu quả pháp lý kèm theo. Thời gian thông báo phải được thỏa thuận trong hợp đồng, tối đa không quá 28 ngày, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng. Các bên có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng đã giao kết. Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo thỏa thuận quy

định tại ĐKCT

18.2. Chấm dứt hợp đồng

18.2.1. Chấm dứt hợp đồng bởi Bên giao thầu

Bên giao thầu có thể chấm dứt hợp đồng sau quy định tại ĐKCT kể từ ngày gửi văn bản kết thúc hợp đồng đến Bên nhận thầu. Bên giao thầu sẽ được quyền chấm dứt hợp đồng khi:

a) Bên nhận thầu không tuân thủ về bảo đảm thực hiện hợp đồng (không áp dụng đối với hợp đồng này vì Bên nhận thầu là nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, các bên không thỏa thuận bảo đảm thực hiện hợp đồng).

b) Bên nhận thầu không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà Bên nhận thầu không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng quy định tại ĐKCT mà Bên giao thầu có thể chấp nhận được kể từ ngày nhận được thông báo của Bên giao thầu về sai sót đó.

c) Bên nhận thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo Điều 8, hoặc quy định tại ĐKCT liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng.

d) Bên nhận thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này.

đ) Bên nhận thầu từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 13.

g) Bên nhận thầu cố ý trình Bên giao thầu các tài liệu không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của Bên giao thầu.

h) Trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 14.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Bên giao thầu có thể thuê các Bên nhận thầu khác thực hiện tiếp công việc tư vấn. Bên giao thầu và các Bên nhận thầu này có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào đã có.

18.2.2. Chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận thầu

Bên nhận thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Bên giao thầu tối thiểu là quy định tại ĐKCT trong các trường hợp sau đây:

a) Công việc bị ngừng do lỗi của Bên giao thầu trong khoảng thời gian quy định tại ĐKCT.

b) Bên giao thầu không thanh toán cho Bên nhận thầu theo hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 13 sau khoảng thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày Bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

c) Bên giao thầu không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 13.

d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Bên nhận thầu không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian quy định tại ĐKCT.

đ) Bên giao thầu bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.

18.2.3. Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm dứt trừ điều khoản về giải quyết tranh chấp.

18.2.4. Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng thì ngay khi gửi hay nhận văn bản chấm dứt hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc công việc tư vấn một cách nhanh chóng và cố gắng để giảm tối đa mức chi phí.

18.2.5. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán thực hiện theo Điều 9 cho các công việc đã thực hiện trước ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua sắm thiết bị, các chi phí khác,...).

Điều 19. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

19.1. Quyết toán hợp đồng

19.1.1. Bên nhận thầu có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán hợp đồng theo loại hợp đồng các bên đã giao kết.

19.1.2. Hồ sơ quyết toán hợp đồng bao gồm:

a) Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng;

b) Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã giao kết, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho Bên nhận thầu;

c) Sản phẩm của hợp đồng theo quy định tại Điều 6;

d) Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

19.2. Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo Điều 18.

Điều 20. Điều khoản chung

Các bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của hợp đồng này. Không có cơ quan nào hoặc đại diện của bên nào có quyền đưa ra tuyên bố, trình bày, hứa hẹn hoặc thỏa thuận nào mà không được nêu ra trong hợp đồng; Không bên nào bị ràng buộc hoặc có trách nhiệm trước các điều đó.

Các bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo để thực hiện theo mục tiêu của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm quy định tại ĐKCT.

Số lượng trang, số lượng phụ lục, số bản được thành lập, ngôn ngữ hợp đồng, giá trị pháp lý, số bản Bên giao thầu sẽ giữ, số bản Bên nhận thầu sẽ giữ quy định tại ĐKCT.

PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên

2.2. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu của Hồ sơ hợp đồng: (1) Văn bản hợp đồng này (Phần 1, Phần 2, Điều kiện cụ thể, Điều kiện chung) và các Phụ lục; (2) Quyết định số 2375/QĐ-CĐKT ngày 27/10/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu); (3) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 22/10/2026; (4) Đơn xin nhận thầu số 09/ĐNT-QLDA ngày 19/10/2026 và hồ sơ năng lực của Bên nhận thầu; (5) Các tài liệu khác có liên quan do hai bên thống nhất. Nội dung trái pháp luật không có hiệu lực.

Điều 4. Trao đổi thông tin

4.2. Thời hạn thông báo khi thay đổi thông tin giao dịch: 07 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Đại diện quản lý thực hiện hợp đồng: Bên giao thầu cử lãnh đạo phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị; Bên nhận thầu cử giám đốc quản lý dự án ghi tại Phụ lục số 4; thông tin nhân sự của Bên giao thầu tại Phụ lục số 5.

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng

6.1. Phạm vi thuê tư vấn quản lý dự án (khoản 1 Điều 46 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP): Bên giao thầu thuê Bên nhận thầu thực hiện một phần nội dung quản lý dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán hoàn thành dự án; các công việc nêu tại khoản 6.1 Điều 6 phần Điều kiện chung do Bên nhận thầu thực hiện hoặc hỗ trợ Bên giao thầu thực hiện phù hợp từng giai đoạn của Dự án, theo Phụ lục số 1.

Bên giao thầu giữ lại, không giao cho Bên nhận thầu, các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, gồm: (a) Quyết định, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền (kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh, phát sinh, thay đổi nhân sự chủ chốt của Bên nhận thầu); (b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu khác của Dự án; (c) Nghiệm thu, xác nhận khối lượng, quyết định thanh toán, quyết toán và đề nghị giải ngân; (d) Làm việc với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương; xử lý các vấn đề giữa Bên nhận thầu với các nhà thầu và chính quyền địa

phương; giám sát việc thực hiện hợp đồng này (khoản 4 Điều 46 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP). Đối với các công việc tại các khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.8 và 6.1.9 Điều 6 phần Điều kiện chung, Bên nhận thầu chỉ tham mưu, hỗ trợ; Bên giao thầu quyết định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Bên nhận thầu không đồng thời thực hiện tư vấn khảo sát, lập BCKTKT của Dự án. Tổng chi phí quản lý dự án do Bên giao thầu và Bên nhận thầu thực hiện không vượt chi phí quản lý dự án đã được phê duyệt (khoản 5 Điều 25 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP); phần chi phí quản lý dự án của Bên giao thầu được xác định riêng trong dự toán chi phí quản lý dự án đã được phê duyệt.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên nhận thầu gửi Bên giao thầu và các nhà thầu có liên quan văn bản thông báo nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện và bộ máy trực tiếp quản lý dự án; giám đốc quản lý dự án và người phụ trách bộ phận chuyên môn bảo đảm điều kiện theo khoản 2 Điều 46 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.

6.2. Sản phẩm của hợp đồng gồm: (1) Kế hoạch quản lý dự án; (2) Ý kiến bằng văn bản về nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát và BCKTKT; (3) Đề xuất phân gói thầu, dự thảo kế hoạch và hồ sơ lựa chọn nhà thầu các gói tiếp theo; (4) Báo cáo công tác quản lý điều hành dự án hằng quý; (5) Số liệu phục vụ báo cáo giải ngân hằng tháng; (6) Biên bản, nhật ký, ý kiến kiểm soát chất lượng, khối lượng, thanh toán các hợp đồng; (7) Hồ sơ hoàn thành, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành (phần tư vấn hỗ trợ); (8) Hồ sơ bàn giao toàn bộ hồ sơ quản lý dự án; bao gồm nhưng không giới hạn hồ sơ về quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý chất lượng công trình, quản lý hợp đồng xây dựng, quản lý an toàn lao động và các báo cáo theo quy định. Chi tiết, số lượng và quy cách tại Phụ lục số 1.

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm

7.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của hợp đồng: 01 bộ hồ sơ điện tử có chữ ký số cho từng sản phẩm; báo cáo định kỳ nộp hằng quý; chi tiết tại Phụ lục số 1.

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

8.1. Thời gian thực hiện các công việc của hợp đồng không quá 03 năm kể

từ ngày hợp đồng có hiệu lực, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán hoàn thành dự án.

8.3. Tiến độ chi tiết: Thời gian và phần công việc hoàn thành bám theo tiến độ của Dự án và các mốc nêu tại Phụ lục số 2.

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán

9.1.2. Giá hợp đồng được xác định với số tiền: 667.433.022 đồng (bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, không trăm hai mươi hai đồng đồng), bằng giá trúng thầu tại Quyết định số 2375/QĐ-CĐKT.

9.2.1. Tạm ứng:

a) Mức tạm ứng, số lần tạm ứng: 30% giá hợp đồng, bằng 200.229.906 đồng (bằng chữ: Hai trăm triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, chín trăm lẻ sáu đồng đồng), tạm ứng làm 02 lần: Lần 1 năm 2026 là 114.182.831 đồng (bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu, một trăm tám mươi hai nghìn, tám trăm ba mươi mốt đồng đồng) (phần kế hoạch vốn năm 2026 của Dự án 260.000.000 đồng chia cho hai hợp đồng tư vấn chuẩn bị đầu tư theo tỷ lệ giá hợp đồng); lần 2 năm 2027 là 86.047.075 đồng (bằng chữ: Tám mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi bảy nghìn, không trăm bảy mươi lăm đồng đồng) (phần còn lại để đủ mức 30% giá hợp đồng, theo kế hoạch vốn năm 2027 được cấp có thẩm quyền giao). Mức tạm ứng nằm trong khoảng tối thiểu 20% và tối đa 30% giá hợp đồng đối với hợp đồng tư vấn có giá trị đến 10 tỷ đồng (điểm g, h khoản 3 Điều 12 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP). Tổng tạm ứng không vượt kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm của Dự án (khoản 4 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP).

b) Cách thức hoàn trả tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành: Lần thanh toán thứ 1 thu hồi 80.091.962 đồng, lần thanh toán thứ 2 thu hồi 120.137.944 đồng; thu hồi hết trước khi giá trị thanh toán thực tế (kể cả tạm ứng) đạt 80% giá trị hợp đồng (khoản 5 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP).

c) Thời điểm tạm ứng lần đầu và thời hạn: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên giao thầu nhận đủ đề nghị tạm ứng hợp lệ của Bên nhận thầu và đã có kế hoạch vốn tương ứng, Bên giao thầu hoàn tất thủ

tục tạm ứng với Kho bạc Nhà nước; số tiền tạm ứng từng lần nêu tại điểm a. Phần tạm ứng chưa thực hiện do chưa có kế hoạch vốn được thực hiện khi có kế hoạch vốn; Bên nhận thầu không có quyền yêu cầu lãi hoặc bồi thường do việc chưa tạm ứng vì chưa có vốn.

d) Bảo lãnh tạm ứng: Bên nhận thầu không phải nộp bảo lãnh tạm ứng vì đây là hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án (mục (iii) điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP) và giá trị tạm ứng không vượt 01 tỷ đồng (điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP). Bên nhận thầu sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng; nếu phát sinh rủi ro không thu hồi được vốn tạm ứng thì chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định.

9.2.2. Thanh toán

a) Tiến độ thanh toán

(i) Số lần thanh toán: 03 lần, căn cứ khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu của từng giai đoạn. Lần thanh toán cuối cùng sau khi Bên nhận thầu hoàn thành các công việc theo nghĩa vụ trong hợp đồng.

(ii) Giá trị Bên giao thầu thanh toán cho Bên nhận thầu theo các lần (số tiền thanh toán sau khi trừ tiền tạm ứng thu hồi): Lần 1 (khối lượng công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoàn thành, dự án được phê duyệt; 25% giá hợp đồng): Giá trị công việc 166.858.256 đồng, thu hồi tạm ứng 80.091.962 đồng, thanh toán 86.766.294 đồng. Lần 2 (khối lượng công việc giai đoạn thực hiện đầu tư hoàn thành, công trình được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao; 50% giá hợp đồng): Giá trị công việc 333.716.511 đồng, thu hồi tạm ứng 120.137.944 đồng, thanh toán 213.578.567 đồng. Lần 3 (khối lượng công việc giai đoạn kết thúc hoàn thành, quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt; phần còn lại): Thanh toán 166.858.255 đồng. Chi tiết tại Phụ lục số 3.

(iii) Trong khoảng thời gian 07 ngày làm việc, không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày Bên giao thầu nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Bên nhận thầu, Bên giao thầu phải thanh toán cho Bên nhận thầu (điểm l khoản 4 Điều 28 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP). Mọi khoản thanh toán thực hiện trong phạm vi kế hoạch vốn do cấp có thẩm quyền giao hằng năm; Bên giao thầu chậm thanh

toán thì trả lãi theo lãi suất quá hạn do ngân hàng thương mại nơi Bên nhận thầu mở tài khoản công bố.

b) Hồ sơ thanh toán: Khi đến thời hạn của mỗi lần thanh toán hoặc tạm thanh toán, Bên nhận thầu nộp cho Bên giao thầu 01 bộ hồ sơ điện tử có chữ ký số gồm: Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của giai đoạn thanh toán; bảng tính giá trị công việc phát sinh (nếu có); giấy đề nghị thanh toán nêu giá trị hoàn thành, giá trị phát sinh, giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán; hóa đơn hợp lệ (khoản 2 Điều 29 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP). Bên giao thầu lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT) và bảng tổng hợp thông tin hợp đồng gửi Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP.

c) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên nhận thầu ghi tại Phần 1; đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam.

Trường hợp chưa bảo đảm kế hoạch vốn cho các năm sau, Bên giao thầu thông báo bằng văn bản và hai bên thỏa thuận tạm dừng thanh toán theo Điều 18; Bên giao thầu thanh toán ngay khi có vốn.

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm

10.2.1. Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành 03 lần theo giai đoạn: Lần 1: Khối lượng công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư (kế hoạch quản lý dự án, kiểm tra báo cáo khảo sát và BCKTKT, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu). Lần 2: Khối lượng công việc giai đoạn thực hiện đầu tư (quản lý các hợp đồng thi công, thiết bị, giám sát; nghiệm thu hoàn thành, bàn giao). Lần cuối (lần 3): Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu, sản phẩm tư vấn được phê duyệt, gồm hồ sơ quản lý dự án và hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt (hoặc khi hợp đồng chấm dứt theo Điều 18). Báo cáo công tác quản lý điều hành dự án hằng quý được Bên giao thầu xem xét, xác nhận trong từng giai đoạn. Bên giao thầu tổ chức nghiệm thu trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nghiệm thu hợp lệ.

Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện

hợp đồng

13.1.1. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng: Tranh chấp được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải; nếu không thành, mỗi bên có quyền đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 5 Điều 86 Luật Xây dựng. Khi giải quyết tranh chấp, các bên tôn trọng các thỏa thuận hợp đồng và các cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng, bảo đảm khách quan, bình đẳng và hợp tác.

13.1.3. Việc áp dụng mô hình giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế (mô hình ban xử lý tranh chấp):

a) Thời điểm thành lập ban xử lý tranh chấp: Không áp dụng mô hình ban xử lý tranh chấp đối với hợp đồng này.

b) Chi phí chi trả cho các thành viên tham gia ban xử lý tranh chấp và các chi phí khác có liên quan: Không áp dụng.

13.2. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng

13.2.4. Thời gian trả lời khiếu nại: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại bằng văn bản; văn bản trả lời nêu rõ chấp thuận hoặc không chấp thuận nội dung khiếu nại; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Điều 14. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản

14.1. Các trường hợp rủi ro có thể lường trước được: Thay đổi nhân sự chủ chốt của Bên nhận thầu; Bên giao thầu cung cấp tài liệu, thông tin chậm; cơ quan nhà nước thẩm định, phê duyệt chậm; chưa bố trí hoặc chưa đủ kế hoạch vốn. Rủi ro do bên nào có khả năng kiểm soát tốt hơn thì bên đó quản lý, xử lý và chịu chi phí khắc phục.

14.2.7. Các trường hợp bất khả kháng: Chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước ban hành sau khi giao kết hợp đồng mà các bên không thể lường trước và không thể khắc phục được.

14.3.1. Các sự kiện được coi là hoàn cảnh thay đổi cơ bản: Nhà nước thay đổi chính sách, pháp luật (kể cả quy định về quản lý vốn đầu tư công) ảnh hưởng

trực tiếp đến nội dung hợp đồng, và các trường hợp khác đáp ứng các điều kiện nêu tại khoản 14.3.1 Điều 14 phần Điều kiện chung, phù hợp các tiêu chí của Bộ luật Dân sự.

14.3.2. Thông báo về hoàn cảnh thay đổi cơ bản: Bên nhận được thông báo phải trả lời đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Điều 15. Nhà thầu phụ (nếu có)

15.1. Việc sử dụng nhà thầu phụ, nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định: Bên nhận thầu không giao thầu phụ phần việc của hợp đồng này. Việc thuê chuyên gia hoặc đơn vị hỗ trợ cho một phần công việc phải được Bên giao thầu chấp thuận bằng văn bản trên cơ sở Điều 19 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP; Bên nhận thầu chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu về công việc đó; Bên giao thầu không chỉ định nhà thầu phụ.

15.3. Các tình huống Bên giao thầu được chỉ định nhà thầu phụ: Không có.

15.4. Bên giao thầu được thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất của nhà thầu chính và các thỏa thuận trong hợp đồng: Không được.

Điều 16. Nhân lực của Bên nhận thầu

16.3. Bên nhận thầu phải gửi văn bản thông báo cho Bên giao thầu trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên giao thầu về việc thay đổi nhân sự.

Điều 17. Sửa đổi hợp đồng

17.1. Nội dung, phạm vi và các trường hợp được sửa đổi hợp đồng; quy trình, thủ tục sửa đổi hợp đồng: Hợp đồng chỉ được sửa đổi bằng phụ lục hoặc văn bản sửa đổi do hai bên ký, phù hợp Điều 84 Luật Xây dựng và Điều 22, 23, 24, 25 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP, trong các trường hợp: Thay đổi phạm vi, khối lượng công việc; thay đổi thời gian, tiến độ; bất khả kháng; hoàn cảnh thay đổi cơ bản; thay đổi chính sách, pháp luật; các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận phù hợp pháp luật. Bên đề nghị sửa đổi gửi đề nghị bằng văn bản nêu rõ nội dung, lý do; bên kia trả lời trong thời hạn quy định tại khoản 4.1 Điều 4.

17.2. Các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng: Khi Bên giao thầu yêu cầu hoặc Bên nhận thầu đề nghị điều chỉnh khối lượng, phạm vi công việc và được Bên giao thầu chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện; phần giá trị phát sinh xác định theo dự toán được Bên giao thầu phê duyệt, trong phạm vi chi phí đã được duyệt của Dự án (Điều 84 Luật Xây dựng, Điều 23 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP).

17.3.1. Các trường hợp được điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành các công việc, sản phẩm cụ thể của hợp đồng: Do bất khả kháng; hoàn cảnh thay đổi cơ bản; Bên giao thầu hoặc cơ quan nhà nước chậm cung cấp tài liệu, chậm thẩm định, phê duyệt; thay đổi phạm vi công việc; trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. Bên gây chậm do lỗi của mình chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do chậm theo thỏa thuận tại hợp đồng.

17.3.2. Trường hợp điều chỉnh thời gian hoặc tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành các công việc, sản phẩm cụ thể của hợp đồng làm vượt thời gian thực hiện Dự án thì Bên giao thầu báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi điều chỉnh hợp đồng.

17.4. Điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói: Giá hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh khi phát sinh hợp lý khối lượng, công việc (tăng hoặc giảm) do điều chỉnh phạm vi công việc theo yêu cầu của Bên giao thầu hoặc đề nghị của Bên nhận thầu được Bên giao thầu chấp thuận, hoặc khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định tại Điều 14.

Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

18.1.1. đ) Một bên được tạm dừng thực hiện hợp đồng: Bên giao thầu chưa bảo đảm kế hoạch vốn để thanh toán theo thỏa thuận tại Điều 9; Bên giao thầu không thanh toán khoản đến hạn quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán (Điều 26 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP). Phạm vi tạm dừng là toàn bộ hoặc một phần công việc tùy theo vốn và mức độ ảnh hưởng.

18.1.2. Bên tạm dừng hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản trước 28 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng. Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo mà gây thiệt hại thì bồi thường trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.

18.2.1. Bên giao thầu có thể chấm dứt hợp đồng sau 28 ngày kể từ ngày gửi văn bản kết thúc hợp đồng đến Bên nhận thầu. Thời hạn quy định tại điểm b khoản 18.2.1: 28 ngày; thời hạn quy định tại điểm c khoản 18.2.1: 28 ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng.

18.2.2. Bên nhận thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Bên giao thầu tối thiểu 28 ngày. Thời gian công việc bị ngừng do lỗi của Bên giao thầu quy định tại điểm a: 56 ngày; thời gian Bên giao thầu không thanh toán quy định tại điểm b: 56 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ; thời gian quy định tại điểm d (sự kiện bất khả kháng): 56 ngày.

18.3. Thưởng, phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại (khoản 1, 2, 3 Điều 86 Luật Xây dựng): Thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng thực hiện ở mức tối thiểu theo quy định của Nhà nước: Các bên không thỏa thuận mức thưởng ngoài giá hợp đồng; mức phạt do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng không vượt 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm và chỉ áp dụng khi có biên bản xác nhận của hai bên. Ngoài mức phạt, bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế cho bên kia theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

Hợp đồng này bao gồm 46 trang và 05 Phụ lục, được ký bằng chữ ký số và lập bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản điện tử có chữ ký số của cả hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU	**ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU**
GIÁM ĐỐC	**HIỆU TRƯỞNG**
Ngô Thanh Hùng	**Lê Trí Khải**

PHỤ LỤC SỐ 1

NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

STT	Công việc, sản phẩm	Số lượng, quy cách	Ghi chú
1	Kế hoạch quản lý dự án	01 bộ điện tử có chữ ký số	Trong 15 ngày kể từ hiệu lực; Bên giao thầu phê duyệt
2	Ý kiến bằng văn bản về nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát và BCKTKT	Theo từng lần	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
3	Đề xuất phân gói thầu, dự thảo kế hoạch và hồ sơ lựa chọn nhà thầu các gói tiếp theo	Theo từng gói	Bên giao thầu phê duyệt
4	Báo cáo công tác quản lý điều hành dự án	Hằng quý; tệp điện tử có chữ ký số	Tiến độ, chất lượng, chi phí, vốn, an toàn
5	Số liệu phục vụ báo cáo giải ngân hằng tháng của Bên giao thầu	Hằng tháng; tệp điện tử	Gửi trước ngày 25 hằng tháng
6	Biên bản, nhật ký, ý kiến kiểm soát chất lượng, khối lượng, thanh toán các hợp đồng	Theo từng lần	Giai đoạn thực hiện
7	Hồ sơ hoàn thành, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành (phần tư vấn hỗ trợ)	Theo mục lục	Điều 6 ĐKC
8	Bàn giao toàn bộ hồ sơ quản lý dự án	Theo mục lục bàn giao	Khi kết thúc hợp đồng

PHỤ LỤC SỐ 2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

STT	Giai đoạn, mốc	Thời hạn
1	Lập kế hoạch quản lý dự án	Trong 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Giám sát hợp đồng khảo sát và lập BCKTKT; ý kiến về báo cáo khảo sát, BCKTKT	Theo tiến độ hợp đồng khảo sát - lập BCKTKT (120 ngày)
3	Hỗ trợ trình thẩm định, phê duyệt dự án; phân gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Theo yêu cầu của Bên giao thầu
4	Quản lý thực hiện các hợp đồng thi công, thiết bị, giám sát	Theo tiến độ của Dự án

STT	Giai đoạn, mốc	Thời hạn
5	Báo cáo công tác quản lý điều hành dự án	Hằng quý, chậm nhất ngày 05 của tháng đầu quý sau
6	Hỗ trợ nghiệm thu hoàn thành, bàn giao, quyết toán dự án	Theo quy định về quyết toán (nhóm C: 04 tháng lập, 02 tháng thẩm tra, 07 ngày phê duyệt)
7	Thời hạn hợp đồng (khoản 8.1 ĐKCT)	Không quá 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

PHỤ LỤC SỐ 3

GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng 667.433.022 đồng. Thanh toán 03 lần theo khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu của từng giai đoạn; số tiền làm tròn đến đồng.

Lần	Điều kiện thanh toán	Giá trị (đồng)	Thu hồi tạm ứng (đồng)	Số tiền thanh toán (đồng)
Tạm ứng năm 2026	Sau khi hợp đồng có hiệu lực; phần vốn năm 2026 chia theo tỷ lệ giá hợp đồng (điểm a khoản 9.2.1)	—	—	114.182.831
Tạm ứng năm 2027	Phần tạm ứng còn lại để đủ 30% giá hợp đồng, theo kế hoạch vốn năm 2027 (điểm a khoản 9.2.1)	—	—	86.047.075
1	Khối lượng công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoàn thành, dự án được phê duyệt (25% giá hợp đồng)	166.858.256	80.091.962	86.766.294
2	Khối lượng công việc giai đoạn thực hiện đầu tư hoàn thành, công trình được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao (50% giá hợp đồng)	333.716.511	120.137.944	213.578.567
3	Khối lượng công việc giai đoạn kết thúc hoàn thành, quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt (phần còn lại)	166.858.255	0	166.858.255

Lần	Điều kiện thanh toán	Giá trị (đồng)	Thu hồi tạm ứng (đồng)	Số tiền thanh toán (đồng)
Cộng		**667.433.022**	**200.229.906**	**667.433.022**

PHỤ LỤC SỐ 4

NHÂN LỰC CỦA BÊN NHẬN THẦU

Nhân sự chủ chốt theo hồ sơ năng lực của Bên nhận thầu; thay đổi nhân sự thực hiện theo Điều 16.

STT	Vị trí, chức danh	Nhân sự, chứng chỉ (hạng, thời hạn)
1	Giám đốc quản lý dự án (nhóm C)	Vương Thanh Hòa: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng hạng II (28/6/2023 đến 27/6/2028), cao hơn mức hạng III đối với dự án nhóm C; theo Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, giám đốc quản lý dự án không còn phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án nhưng phải đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng
2	Phụ trách chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn	Phạm Thanh Hiếu: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III (06/10/2023 đến 05/10/2028); Vương Thanh Hòa: Giám sát dân dụng hạng II
3	Phụ trách chi phí, rủi ro	Vương Thanh Hòa và Phạm Thanh Hiếu: Định giá xây dựng (hạng II, hạng III)
4	Chứng chỉ năng lực tổ chức	Số KOT-00015012 do Sở Xây dựng Kon Tum cấp: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và nhà công nghiệp hạng III (đến 24/5/2033); không còn bắt buộc theo Luật Xây dựng ngày 10/12/2025, được nêu để tham khảo

PHỤ LỤC SỐ 5

NHÂN SỰ CỦA BÊN GIAO THẦU

Bên giao thầu chỉ định bằng văn bản người đại diện và bố trí nhân sự phối hợp với Bên nhận thầu (khoản 12.2.2 Điều 12 ĐKC).

STT	Vai trò	Họ tên, chức vụ
1	Người đại diện ký hợp đồng	Ông Lê Trí Khải, Hiệu trưởng
2	Đại diện quản lý thực hiện hợp đồng	…… (lãnh đạo phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị)
3	Cán bộ phụ trách chuyên môn, hồ sơ	……
4	Cán bộ phụ trách thanh toán, vốn	……